

Il regime sanzionatorio del CUP a seguito di Cass. SS.UU. n. 12225 del 1° maggio 2026

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225 del 1° maggio 2026 ha stabilito in via definitiva la natura tributaria del canone unico patrimoniale (CUP), di cui all'art. 1, commi 816-847, legge n. 160/2019, con giurisdizione del giudice tributario. Ciò impone di rileggere il sistema sanzionatorio, in particolare per le ipotesi di occupazione o diffusione abusiva disciplinate dal comma 821, lett. g) e h). Il CUP, pur essendo tributo, mantiene la disciplina speciale della legge n. 160/2019. La Corte sottolinea la continuità con TOSAP e imposta sulla pubblicità: la cd. "indennità" non ha natura civilistica, ma tributaria. In caso di abusivismo, la somma dovuta "è sempre e comunque il canone": la lett. g) individua un regime aggravato di quantificazione del prelievo, non una posta autonoma. Ne deriva che:

- la lett. g) riguarda il **canone in misura aggravata** in presenza di occupazione/diffusione senza titolo, con maggiorazione fino al 50%;
- la lett. h) configura la **sanzione amministrativa pecuniaria** collegata all'illecito, parametrata al canone/indennità tra un minimo pari all'importo dovuto e un massimo pari al doppio, distinta dal tributo e dalle misure ripristinatorie.

Ricondotta nel perimetro delle sanzioni tributarie, la sanzione ex lett. h) si coordina con il D.Lgs. n. 472/1997. Quando è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento CUP, trova applicazione l'art. 17, comma 2: il contribuente può definire la sola sanzione pagando un terzo dell'importo nei termini per il ricorso, a condizione di versare integralmente il tributo. L'avviso deve indicare con chiarezza la sanzione irrogata e la facoltà di definizione

agevolata. Per l'**omesso, parziale o tardivo versamento** del CUP si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Le previsioni regolamentari comunali non conformi al modello tributario risultano superate. La misura base della sanzione è:

- 25% per violazioni commesse dal 01/09/2024;
- 30% per violazioni anteriori;

con riduzioni in caso di versamento entro 90 giorni (sanzione ridotta alla metà) e per ritardi non superiori a 15 giorni, anche alla luce delle ulteriori riduzioni per ravvedimento operoso previste dallo stesso art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In tali ipotesi la violazione riguarda il mancato adempimento di un'obbligazione tributaria già quantificata, non il profilo dell'abusivismo. Si delinea così una **bipartizione**:

- per l'illecito **"di pagamento"** (omesso versamento di CUP dovuto) si applica il regime generale dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997;
- per l'illecito **"di comportamento"** (occupazione/diffusione senza titolo) opera la disciplina speciale del comma 821, lett. g) e h).

Più delicato è il tema della **omessa dichiarazione**, in particolare in ambito pubblicitario con installazioni o messaggi privi di istanza preventiva (come la pubblicità su veicoli o in luoghi aperti al pubblico). La legge n. 160/2019 non costruisce una sanzione autonoma di tipo "dichiarativo" sul modello dei tributi periodici, ma:

- rimette ai regolamenti, tramite il comma 821, lett. e), le modalità di dichiarazione per specifiche fattispecie;
- fa operare, ove vi sia concretizzazione del presupposto senza titolo, la disciplina dell'abuso (lett. g) e h)).

Nei casi di omessa dichiarazione **senza** configurazione di abusivismo amministrativo (presenza di titolo concessorio/autorizzatorio), si procederà applicando la sanzione ex lett. h) calcolata sul canone non dichiarato, con possibilità di definizione agevolata ex artt. 16 o 17 D.Lgs. n. 472/1997 (pagamento di un terzo in caso di irrogazione contestuale all'avviso). In conclusione, il sistema sanzionatorio del CUP può essere così riassunto:

Occupazione/Diffusione Abusiva: Si applica la disciplina speciale della legge n. 160/2019. Il tributo è quantificato come "indennità" (canone maggiorato fino al 50%) ai sensi del comma 821, lett. g). Si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla lett. h), la quale, avendo natura tributaria, è definibile in via agevolata ai sensi degli artt. 16 o 17 del D.Lgs. n. 472/1997. **Omesso, Parziale o Tardivo Versamento:** Si applica il regime generale previsto per i tributi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che include sanzioni standard, riduzioni per ritardi contenuti e la possibilità di ravvedimento operoso. **Omesa dichiarazione senza necessità di titolo**

amministrativo: Quantificazione del canone e sanzione ex lett. h) commisurata al canone non dichiarato, anch'essa definibile con possibilità di definizione agevolata, ovvero con pagamento di un terzo se irrogata contestualmente all'avviso. Questa impostazione rispetta l'inquadramento tributario del CUP tracciato dalle Sezioni Unite, valorizza la specialità della legge n. 160/2019 e offre agli enti un quadro operativo coerente per la redazione e la motivazione degli avvisi di accertamento.